

जातीय_तथा_अन्य_छुवाछूत_र_भेदभाव_(कसूर_र_सजाय)_ऐन_२०६८

English title: Caste-based Discrimination and Untouchability (Offense and Punishment) Act, 2011

जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६८ । २ । १८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २. जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५ २०७५ । ६ । २ । ३. नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । संवत् २०६८ को ऐन नं. ४ । जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभावको कसूर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार र मानवीय मर्यादामा समान हुने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज वा अन्य कुनै नाममा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव नहुने अवस्था सृजना गरी प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न तथा कुनै पनस्थानमा गरिने छुवाछूत, बहिष्कार, प्रतबिन्ध, निषेधाज्ञा, अवहेलना वा त्यस्तै अन्य मानवता विरुद्धी भेदभावजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी सर्वसाधारणबीच सुसम्बन्ध सुदृढ गरी राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राखी समतामूलक समाजको सृजना गर्ने सम्बन्धमा समयानुकूल व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको अन्तरिम संवधान २०६३ को धारा ८३ बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदको हैसियतमा संवधान सभाले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपालभर लागू हुनेछ र नेपालबाहिर बसी नेपाली नागरिक विरुद्ध यस ऐन बमोजिमको कसूर गर्ने नेपाली नागरिकलाई समेत लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव” भन्नाले दफा ४ बमोजिमको कार्य समझनु पर्छ । (ख) “कसूर” भन्नाले दफा ३ बमोजिमको कार्य समझनु पर्छ । (ग) “सार्वजनिक स्थान” भन्नाले सरकारी वा गैर सरकारी कार्यालय, शैक्षिक वा औद्योगिक प्रतष्ठान, प्राचीन स्मारक, पाटी-पौवा, धारा, इनार, कुवा, पोखरी, चौतारी, सडक वा बाटो, सार्वजनिक यातायातका साधन, मसानघाट, उद्यान-बगैचा, कुनै पनस्थानको धार्मिक स्थल जस्ता सार्वजनिक प्रयोजनमा रहेका स्थान समझनु पर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक रुपमा वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण गर्ने अन्य कुनै पनस्थान समेतलाई जनाउनेछ । (घ) “सार्वजनिक सेवा” भन्नाले सरकारी वा गैर सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, यातायात, औद्योगिक वा शैक्षिक प्रतष्ठान, कम्पनी, फर्म, पसल, होटल, रिसोर्ट, लज, रेष्टुरेण्ट, क्याफे, सनिमा हल वा नाचघर समझनु पर्छ र सो शब्दले कुनै पनसरकारी वा गैर सरकारी नकियबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक प्रयोग वा उपयोगका कुनै पनसेवा र सुविधा समेतलाई जनाउनेछ । (ङ) “सार्वजनिक समारोह” भन्नाले सार्वजनिक रुपमा आयोजना गरिएको भोज-भतेर, पूजा-पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान, जन्म, नामाकरण, विवाह, मृत्यु जस्ता जुनसुकै प्रकारका धार्मिक, सामाजिक वा साँस्कृतिक समारोह समझनु पर्छ ।

(च) “सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ती” भन्नाले संवधान, अन्य प्रचलित कानून वा सम्बन्धित नकिय वा अधिकारीको निर्णय वा आदेश बमोजिम कुनै सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै कर्तव्य पालन गर्नु पर्ने वा दायित्व निर्वाह गर्नु पर्ने पदमा बहाल रहेको व्यक्ती समझनु पर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेको पदाधिकारी वा कर्मचारी समेतलाई जनाउनेछ । (छ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम समझनु पर्छ । २क. जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव विरुद्धको अधिकार: पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको अधिकार हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रत्येक व्यक्तिलाई देहायको अधिकार प्राप्त हुनेछ:- । (क) अदालत वा अन्य न्यायिक नकियबाट समान व्यवहार पाउने अधिकार, । (ख) कुनै सरकारी नकियबाट उपलब्ध गराइने सेवा तथा सुविधामा समान संरक्षणको अधिकार, । (ग) सार्वजनिक सेवामा समान पहुँचको अधिकार, । (घ) नेपालभित्र र बाहिर आवत जावत र बसोवास गर्न पाउने अधिकार, । (ङ) साँस्कृतिक कृयाकलापमा समान सहभागिताको अधिकार, । (च) विवाह गर्ने तथा बरबधु छान्ने अधिकार, । (छ) शान्तपूर्वक भेला हुन तथा सङ्गठन गर्न पाउने अधिकार, । (ज) रोजगारी छनौट गर्न तथा काम गर्न पाउने अधिकार, । (झ) समान काम गरे बापत समान तलब पाउने अधिकार, । (ञ) सार्वजनिक स्थानमा समान पहुँचको अधिकार, । (ट) जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्ध शीघ्र न्यायिक उपचार र उचित क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार । ३. जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव गर्न नहुने: (१) कसैले पनजातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) कसैले जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव गर्ने कार्य गर्न कुनै प्रकारको मद्दत गर्न, दुरतसाहन गर्न, उक्साउन वा त्यस्तो कार्यको उद्योग गर्न हुँदैन । (३) कसैले उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेको मानिनेछ । ४. जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव गरेको मानिने: (१) कसैले कुनै पनव्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, पहिलो

संशोधनद्वारा संशोधति । जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा यस दफा बमोजिमको कुनै काम गरे वा गराएमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव गरेको मानिन्छ । (२) कसैले कुनै पनवि्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव गरी सार्वजनिक वा नजिी स्थानमा देहायको कुनै पनिकार्य गर्न वा गराउन हुँदैनः- । (क) प्रवेश गर्न, उपस्थिति हुन वा भाग लनि नषिध गर्ने वा कुनै कसिमिले रोक, नयिन्त्रण वा प्रतबिन्ध लगाउने, वा ।

(ख) व्यक्तगित वा सामूहिक रुपमा सार्वजनिक स्थान वा समारोहबाट नषिकाशन, सामाजिक बहषिकार वा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्ने वा त्यस्तो कार्यमा प्रतबिन्ध लगाउने वा अन्य कुनै कसिमिको असहषिणु व्यवहार प्रदर्शन गर्ने । (३) कसैले कुनै पनवि्यक्तिलाई नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा सार्वजनिक सेवाको प्रयोग गर्न वा उपभोग गर्नबाट वञ्चति गर्न हुँदैन । (४) कसैले कुनै पनवि्यक्तिलाई नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा सार्वजनिक समारोह आयोजना गर्न वा सार्वजनिक रुपमा आयोजना हुने कुनै कार्य गर्नबाट वञ्चति गर्न हुँदैन । (५) कसैले पनजातीय छुवाछूत वा भेदभाव हुने कार्य गर्न कसैलाई भड्काउने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न दुरुत्साहन हुने कुनै कार्य गर्न वा त्यस्तो कुनै क्रयिकलापमा जानी-जानी सहभागी हुनु हुँदैन । (६) कसैले कुनै पनवि्यक्तिलाई नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनपेशा वा व्यवसाय गर्न प्रतबिन्ध वा रोक लगाउने वा कुनै पनवि्यक्तिलाई कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्न बाध्य पार्न हुँदैन । (७) कसैले कुनै पनवि्यक्तिलाई नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै धार्मिक कार्य गर्नबाट वञ्चति गर्न वा गराउन हुँदैन । (८) कसैले कुनै पनवि्यक्तिलाई नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन, बकि्री वा वतिरण गर्नबाट रोकन वा रोक लगाउन हुँदैन । (९) कसैले कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन, बकि्री वा वतिरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई पहिलो संशोधनद्वारा थप । खरदि वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाउने वा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बकि्री वतिरण गर्ने गरी उत्पादन, बकि्री वा वतिरण गर्न वा गराउन हुँदैन । (१०) कसैले जात वा जातिका आधारमा परिवारका कुनै सदस्यलाई बहषिकार गर्ने, घरभतिर प्रवेश गर्न नदनि वा घर वा गाउँबाट नकाल्ने वा नसिकन बाध्य तुल्याउने कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन । (११) कसैले प्रचलति कानून बमोजिम उमेर पुगेका वर-वधुबाट मज्जुर भएको अन्तरजातीय विवाह गर्नबाट कुनै पनवि्यक्तिलाई नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति ।

जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसायका आधारमा रोक लगाउन, त्यस्तो विवाहबाट जन्मएका सन्तानको न्वारन नगराउन वा भडसकेको विवाह वचिछेद गराउन कुनै कसिमिले कर गर्न वा गर्न लगाउन हुँदैन । (१२) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । कसैले कुनै पनवि्यक्ति वा समुदायलाई शर्व्यदृश्य सामग्री, लेख रचना, चतिर, आकार, कार्टुन, पोष्टर, पुस्तक वा साहित्यको प्रसारण, प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेर वा वदियुतीय माध्यमबाट वा अन्य कुनै तरिकाले कुनै व्यक्त वा समुदायलाई त्यस्तो व्यक्त वा समुदायको उत्पत्ति, जात वा जातिको आधारमा उच्च वा नीच दर्शाउन, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठहर्याउन वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारति वचिरको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय वषिदलाई कुनै पन कसिमिले प्रोत्साहन गर्न वा गराउन हुँदैन । (१३) कसैले नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । उत्पत्ति, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसायका आधारमा कुनै पनवि्यक्तिलाई कुनै प्रकारको शर्ममा लगाउन इन्कार गर्ने वा शर्मबाट नषिकासन गर्ने वा पारशर्मिकमा भेदभाव गर्न वा गराउन हुँदैन । ५. उजुर गर्ने: (१) दफा ४ बमोजिमको कसूर कसैले गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने व्यक्तलि नजिकको प्रहरी कार्यालयमा तोकिए बमोजिम उजुर गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकसैले दफा ४ बमोजिमको कसूर नेपाल बाहिर गरेमा नजि बसोबास गरेको वा प्रतविदी रहेको जलिलाको नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुर गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम प्राप्त भएको उजुरी सम्बन्धति प्रहरी कार्यालयले दर्ता नगरेमा वा प्रचलति कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही नगरेमा सम्बन्धति व्यक्तलि सो कुराको उजुरी तोकिए बमोजिम राष्ट्रिय दलति आयोग वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तहमा समेत गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त उजुरी राष्ट्रिय दलति आयोग वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तहले सम्बन्धति प्रहरी कार्यालयमा तोकिए बमोजिम लेखी पठाउनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धति प्रहरी कार्यालयले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो उजुरी उपर प्रचलति कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही अगाडि बिढाउनु पर्नेछ । ६. मुद्दाको अनुसन्धानमा सहयोग लनि सक्ने: यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको

अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले आवश्यकता अनुसार दलित समुदाय लगायत जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभावबाट पीडित व्यक्तिहरूको हक अधिकार वा उत्थान सम्बन्धी कार्यमा संलग्न रहेका स्थानीय अगुवा, नागरिक समाज वा संघ संस्थाका प्रतिनिधिको सहयोग लिन सक्नेछ । ७. सजाय: (१) कसैले देहायको कसूर गरेमा देहाय बमोजमि सजाय हुनेछ:- । (क) दफा ४ को उपदफा (२), (३), (४), (५), (६) वा (७) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, ।

(ख) दफा ४ को उपदफा (८), (९), (१०), (११), (१२) वा (१३) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । दुई महिना देखि दुई वर्षसम्म कैद र बीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ग) जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव गर्न मद्दत गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (क१) दफा ४ बमोजमिको कुनै कसूरमा सजाय पाएको व्यक्तिले पुनः सोही दफा बमोजमिको कसूर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पटककै पछिछे उपदफा (१) को खण्ड (क) वा (ख) मा उल्लिखित सजायको दोब्बर सजाय हुनेछ । (२) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गरेमा नजिलाई सो उपदफामा उल्लिखित सजायमा पचास प्रतिशत थप सजाय हुनेछ । ८. बाधा वरिध गर्नेलाई सजाय: यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूरको अनुसन्धान वा तहकिकातको काममा कसैले बाधा वरिध गरेमा नजिलाई अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीको प्रतिवेदनको आधारमा अदालतले कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय गर्न सक्नेछ । ९. क्षतिपूर्ति: (१) कसैले यस ऐन बमोजमि कसूर गरेको ठहरेमा अदालतले कसूरदारबाट पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराइदनु पर्नेछ । (२) कसूरदारले पीडितलाई कुनै शारीरिक हानि, नोक्सानी पुर्याएको रहेछ भने अदालतले सोको प्रकृतिको आधारमा उपचार खर्च वा थप हानि, नोक्सानी वापत कसूरदारबाट पीडितलाई मनासबि रकम भराउने आदेश दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमिको रकम कसूरदारबाट तत्काल भराउन नसकिने भएमा त्यस्तो रकम प्रचलित कानून बमोजमि पीडित राहत कोषबाट भराइदनु पर्नेछ र त्यसरी भराइएको रकम सम्बन्धित कसूरदारबाट असुल उपर गरी सो कोषमा शोधभरना गर्नुपर्नेछ । १०. हदम्याद: यस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा कसूर भए गरेको मितिले तीन महिनाभित्र मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ । ११. सरकारवादी हुने: यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा सरकारवादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यवधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ । १२. संक्षिप्त कार्यवधि अपनाउनु पर्ने: यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्दा संक्षिप्त कार्यवधि ऐन, २०२८ बमोजमिको कार्यवधि अपनाउनु पर्नेछ । १३. प्रचलित कानून बमोजमि सजाय हुने: यस ऐन अन्तर्गत कसूर मानिने कुनै कार्य अन्य प्रचलित कानून बमोजमि समेत कसूर हुने रहेछ भने त्यस्तो कसूरमा प्रचलित कानून बमोजमि मुद्दा चलाई कारबाही गर्न यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन । १४. यसै ऐन बमोजमि हुने: यस ऐनमा लेखिएको विषयमा यसै ऐन बमोजमि र अन्य कुरामा प्रचलित कानून बमोजमि हुनेछ । १५. सहयोग गर्नु पर्ने: यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा अनुसन्धान तथा तहकिकातको कार्यमा सहयोग गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । १६. नियम बनाउन सक्ने: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।